



PUTUSAN

Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teddy Darmawan Setya Budi Bin Budiantoro
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tempel Sukorejo Gg. I / 89 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta (sales minuman kopi jahe)

Terdakwa Teddy Darmawan Setya Budi Bin Budiantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY tanggal 29 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY tanggal 3 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Darmawan Setya Budi Bin Budiantoro secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Teddy Darmawan Setya Budi Bin Budiantoro selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Xiaomi Redmi 3S Pro warna gold dengan imei 863524033868501 dikembalikan kepada saksi M Vishal ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa TEDDY DARMAWAN SETYA BUDI Bin BUDIANTORO pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2017, bertempat di rumah Jl. Kedung Turi 4/25 Surabaya atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa pura-pura bermain dirumah saksi MUHAMMAD VISHAL dan minta ijin untuk menginap karena sewa kostnya telah habis akhirnya saksi M VISHAL memberikan ijin menginap dirumahnya, selanjutnya terdakwa malam itu tidur dikamar sebelah kamar ibu saksi M VISHAL, dan saksi M VISHAL sendiri tidur bersama ibu saksi M VISHAL, dan selanjutnya sekira jam 06.30 pagi terdakwa melihat adik dari saksi M VISHAL pergi kesekolah dan terdakwa melihat saksi M VISHAL sedang tidur pulas dikamar ibunya dan terdakwa melihat handphone

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 3Spro warna gold milik saksi M VISHAL dicas disamping tidurnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone Xiaomi milik saksi M. VISHAL tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi M. VISHAL dan terdakwa langsung pergi menuju warkop didaerah Wonorejo Gg.3 Surabaya.

----- Bahwa selanjutnya terdakwa mengganti akun geogle di HP Xiaomi Redmi 3Spro warna gold milik saksi M VISHAL tersebut, dan setelah berhasil terdakwa membuka Facebook, terdakwa menghubungi DHANY APRILIAN NANTA Bin SUJONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk datang ke warkop dan setelah itu terdakwa menyuruh DHANY APRILIAN NANTA Bin SUJONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menggadaikan HP tersebut, kemudian sekira 45 menit DHANY APRILIAN NANTA Bin SUJONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang dan menyerahkan uang hasil gadai sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp. 600.000 tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa berdua sebesar Rp.550.000, yang sudah disepakati sebelumnya dan sisanya Rp. 50.000, habis untuk ongkos bensin dan makan diwarkop.

----- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke Tempel Sukorejo 1/89 Surabaya dan pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017, terdakwa dipanggil oleh saksi M VISHAL yanag menanyakan perihal HP tersebut pada awalnya terdakwa tidak mengakui namun setelah ditunjukan Screenshot akun geogle milik saksi M.VISHAL yang terdakwa ganti, akhirnya terdakwa mengakui jika terdakwa telah mengambil HP milik saksi M VISHAL dan telah terdakwa gadaikan melalui DHANY APRILIAN NANTA Bin SUJONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya terdakwa dan DHANY APRILIAN NANTA Bin SUJONI (terdakwa dalam berkas perkara lain) diserahkan ke polsek Tegalsari Surabaya guna diproses lebih lanjut.

-----Bahwa dengan kejadian tersebut saksi M VISHAL mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Vishal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 ;
- Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut sebelumnya ditaruh di samping tidur saksi dan saksi saat itu tidur di kamar ibu saksi di dalam rumah Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil Terdakwa setelah saksi lihat akun gogle miliknya diganti oleh Terdakwa dengan nama Teddy sedangkan akun xiaomi saksi masih tetap atas nama saksi dan saksi melihat akun tersebut melalui handphone adik saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut tidak ada ijin pemiliknya ;
- Bahwa atas kejadian pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Ryan Pratama Putra, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut adalah milik saksi M Vishal ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut sebelumnya ditaruh di samping tidur saksi M Vishal dan saksi M Vishal saat itu tidur di kamar ibunya di dalam rumah Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil Terdakwa setelah saksi diberitahu M Vishal ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut tidak ada ijin pemiliknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 ;
- Bahwa pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 dilakukan oleh Terdakwa seorang diri ;
- Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya ;
- Bahwa pengambilan hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya tersebut dilakukan dengan cara saat 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditaruh di samping tidur saksi korban dan saksi korban saat itu tidur di kamar ibu saksi di dalam rumah Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya, selanjutnya langsung mengambil handphone tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut tidak ada ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 dilakukan oleh Terdakwa seorang diri ;
- Bahwa kejadian pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya ;
- Bahwa pengambilan hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya tersebut dilakukan dengan cara saat 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut sebelumnya ditaruh di samping tidur saksi korban dan saksi korban saat itu tidur di kamar ibu saksi di dalam rumah Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya, selanjutnya langsung mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa handphone tersebut kemudian Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut tidak ada ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa Teddy Darmawan Setya Budi Bin Budiantoro dan pada permulaan persidangan, ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum maupun identitas Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan terdakwa telah mengakui identitas tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai yang artinya waktu pengambilan barang dilakukan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Sedang yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 dan benda yang tak berwujud lainnya, dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Vishal dan Ryan Pratama Putra yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya dengan tanpa ijin pemiliknya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut diatas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Vishal dan Ryan Pratama Putra yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya dengan tanpa ijin pemiliknya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut diatas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Vishal dan Ryan Pratama Putra yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 08.30 wib di dalam kamar Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya dengan tanpa ijin pemiliknya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut diatas dengan cara saat 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 3 SPro warna gold IME 863524033868501 beserta simcard IM3 No panggil 085655600286 tersebut sebelumnya ditaruh di samping tidur saksi korban dan saksi korban saat itu tidur di kamar ibu saksi di dalam rumah Jl. Kedungturi 4 / 25 Surabaya, selanjutnya langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibenai pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, bersikap sopan ;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Darmawan Setya Budi Bin Budiantoro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Xiaomi Redmi 3 S Pro warna gold dengan imei 863524033868501 dikembalikan kepada saksi M Vishal ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, oleh kami, Sifa'urosidin, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, SH.,MH. dan Agus Hamzah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2864/Pid.B/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH.,MH. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Linda B
Karundeng, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isjuaedi, S.H.,M.H.

Sifa'urosidin, S.H.,M.H.

Agus Hamzah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.